Требуют вернуть аванс: порядок действий

Регистрация требования

1. Сохраните требование, дату получения, срок ответа, договор, уведомление о прекращении и подтверждения платежей.

2. Разделите: полученный аванс; выполненные и предъявленные работы; уже оплаченные работы; спорные работы, материалы, расходы и обеспечительные суммы.

Расчёт

3. Заполните файл 09 по каждому акту и платежу. Подписанные и односторонние акты отражайте раздельно. Не включайте спорные затраты в подтверждённую стоимость без основания.

4. Сверьте расчёт с выписками, КС-2/КС-3, исполнительной документацией и перепиской о передаче. Подготовьте акт сверки как проект.

Ответ

5. Подготовьте файл 10: укажите сумму требования, ваш расчёт и перечень расхождений. При незавершённом расчёте направьте промежуточный ответ без признания суммы и с датой представления документов.

6. Проверьте основание прекращения, возможные встречные требования, полномочия и сроки; спорную правовую позицию согласуйте по конкретным документам.

7. Направьте ответ договорным каналом; сохраните опись, подтверждение отправки и получения. Не подписывайте расчёт другой стороны до сверки всех позиций.